16. من أحكام الأسرة في الإسلام (النّسب، التّبنّي، الكفالة)

1. أولا: النّسب:

❖ تعريفه:

۞ **لغة:** القرابة والالتحاق.

۞ **اصطلاحا:** إلحاق الولد ذكرًا أو أنثى بوالِدِه.

❖ أسبابه:

الزواج: وهي الرابطة القائمة بين الزّوج وزوجته فبمجرد أن يولد الولد في فراش الزوجيّة ينسب إلى أبيه لقوله ﷺ: (الولد للفراش وللعاهر الحجر) كما يثبت النسب بالزواج الفاسد ونكاح الشبهة بشروط.

❖ طرق إثبات النسب:

(الأسباب المنشئة للنسب، والطرق المثبتة للنسب في حال النزاع):

أ- الإقرار

ب- البيّنة الشرعية: وثيقة عقد الزواج، شهادة رجلين عدلين أو رجل وامرأتان،

☝ **ملاحظة: البصمة الوراثية (عند النزاع).** وهي كشف آلي مسجّل عليه صورة واقعية للصفات الوراثية حيث تتطابق 50% مع الأم و50% مع الأب. ويعتمد عليها من باب **المصلحة المرسلة.**

❖ حقوق الطفل مجهول النسب:

مفهوم الطفل مجهول النسب: يطلق على كل من ضلّ أو طرحه أهله خشية العيلة (الفقر) أو فرارا من فضيحة الزنا أو غيرها من الأسباب.

لم يُحارب الإسلام الأطفال مجهولي النسب بل حارب الأسباب المُوجدة لهم (قد يجهل نسب الطفل لأسباب كالكوارث والحروب والضياع)، وكفل لهم حقوقا منها:

- إعطاؤه اسما وهويّة.
- حقّ الأخوة في الدّين والموالاة.
- حقّ كفالته وتعليمه ورعايته.
- حقّ الوصيّة على ألاّ تتعدّى الثلث.
- الحقّ في الرّضاع دون العامين.

2. ثانيا: التّبنّي

❖ تعريفه

۞ لغة: ادعاء البنوة أي اتخاذ صبي الغير ولدا.

۞ **اصطلاحًا:** أن يتخذ الإنسان ولد غيره ابنا له فيجعله كالابن المولود له.

❖ حكمه:

۞ **حـــرام** والدليل على تحريمه:

❁ من القرآن: ﴿ٱدۡعُوهُمۡ لِأٓبَآئِهِمۡ هُوَ أَقۡسَطُ عِندَ ٱللَّهِۚ فَإِن لَّمۡ تَعۡلَمُوٓاْ ءَابَآءَهُمۡ فَإِخۡوَٰنُكُمۡ فِي ٱلدِّينِ وَمَوَٰلِيكُمۡۚ﴾ [الأحزاب :5]

❁ من السنة: " قوله ﷺ: (مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ) رواه البخاري

❖ الحكمة من تحريمه:

- رابطة النّسب ترتبط بالدّم فقط وليس بالادّعاء.
- نظام الإرث في الإسلام يرتبط بالقرابة وليس بالتّبنّي.
- هو مَفْسَدة اجتماعيّة وذريعة للزنا واختلاط النسب، وهذا يتنافى مع القيم الإسلاميّة.
- الإسلام يقوم على الحق والعدل، وهذا يوجب نسبة الولد إلى أبيه الحقيقي، والتبني يخالف ذلك.
- قد يكون سببا في تحريم ما أحل الله كالزواج من ابنة المتبني، أو تحليل ما حرم الله كتكشّف زوجة المتبني وبناته أمام المتبنى وهو ليس من المحارم.

3. ثالثا: الكفالة

❖ تعريفها:

❁ لغة: الضمّ والالتزام.

❁ اصطلاحًا: الالتزام بالقيام على شؤون المكفول وتربيته ورعايته.

❖ حكمها:

مستحبة ودليل ذلك: من الكتاب: قوله تعالى: ﴿وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّاۖ﴾ [آل عمران :37] ومن السنة: قوله ﷺ: (أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ وأشار بأصبعيه يعني السبابة والوسطى). حديث صحيح.

❖ الحكمة من مشروعيتها:

- حماية الطّفولة من الانحراف والآفات الاجتماعيّة.
- تعويض من لا ابن له عن شعور الأبوّة والأمومة.
- مظهر من مظاهر التّعاون والتّكافل الاجتماعيين.
- هي قربة يتقرّب بها العبد إلى ربه.
- الكفالة تصون كرامة الطّفل.
- تعويض الأبناء الحنان المفقود.

✍ ملاحظة: الرضاعة حل للكفالة لتجنب الخلوة والمحرمية.